

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

855/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2022

ביטול החוק 1. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז–2017¹ – בטל.

דברי הסבר

תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה הוא תיקון שגרם להשלכות חסרות תקדים בהתנהלות מול החברה הערבית. התיקון גרם לגידול במספר הריסת הבתים ביישובים רבים ולא מאפשר הסדרה והכשרת מבנים שנבנו באופן לא חוקי. תיקון 116 פונה לאזרחים הערבים בשפת הדחפורים וההריסות בלבד, ולכן יש לבטלו. לפיכך מוצע כי עד לחקיקת חוק חדש ומאוזן ימשיך לחול חוק התכנון ובניה בנוסח הקודם שפעל בטרם חקיקת תיקון מס' 116.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/913/22) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1386/22); על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/79/23) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/92/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/109/24) ועל ידי חבר הכנסת ווליד טאהא (פ/1476/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/633/25).

הצעת החוק זהה לפ/633/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 884.